



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש "יחזקאל דעת" רחוב אגסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ב אלול תשפ"ד

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

יחזקאל דעת

גליון 267

פרשת כי תבוא

הלכות שני ימי ראש השנה

נושאי השיעור: הסיבה שראש השנה הוא יומיים גם בארץ ישראל | יסוד לוח השנה היהודי | קבורת המת ביום טוב שני | ימי ראש השנה
כיומא אריכתא לחומרא | הכנת המאכלים מיום ראשון של ראש השנה ליום השני | ברכת שהחיינו בקידוש היום השני | שכח יעלה ויבוא
בברכת המזון בליל יום טוב שני של גלויות | ברכת שהחיינו על יין חדש | אם פרי ממין שבעה קודם לפרי שברכתו שהחיינו

למשל בתשרי יחשבו שמיד אחרי כ"ט אלול יעשו א' בתשרי, ובאמת בית
הדין קידשו את יום ל' באלול ויום א' בתשרי, וממילא יום ט"ו - שהוא 15 יום
לאחר מכן, יהיה מצב שיעשו סוכות מוקדם ביום אחד ממה שצריך להיות,
לכן תקנו חכמים לעשות שני ימים טובים, בסוכות, פסח ושבעות. בסוכות
זה ביום טוב הראשון וביום טוב האחרון, בפסח ביום טוב הראשון וביום
טוב האחרון, ובשבעות למרות שזה כבר יותר קל כי זה תלוי בימי ספירת
העומר, בכל זאת עושים שני ימים טובים בחוץ לארץ. הכל בא מחמת הספק.

ד. ראש השנה הוא שני ימים בכל העולם

לעומת זאת, ראש השנה זה לא מחמת הספק, אלא תקנת חכמים כבר מזמן
התנאים לעשות בראש השנה שני ימים טובים גם בארץ ישראל. אמנם
בארץ ישראל לא יכול להיות מצב שהעדים לא הספיקו להגיע ושיש טעות,
בכל זאת חכמים תקנו שני ימים בראש השנה, הרי ראש השנה זה החג
היחיד שהיום הראשון לחודש הוא חג - יום טוב, אסור בעשיית מלאכה,
ויש קרבות מיוחדים שהיו צריכים להביא בבית המקדש, כמו כן שירת
הלוויים היא משהו אחר. וכמו שאכן לפני התקנה אירע שעבר יום כ"ט אלול,
וביום שלמחרת עדיין לא באו העדים, ואז היו בטוחים שהנה כבר הולכים
לקדש את החודש והלוויים שרו שיר של חול. היה איחור ויצא מזה תקלה
גדולה. לכן באו חכמים וקבעו שראש השנה לאחר כ"ט באלול עושים שני
ימים בין אם העדים יבואו בו ביום - ביום הראשון של ראש השנה, ובין אם
יקדשו את היום שלמחרת וממילא אוטומטית זה נעשה לשני ימים ראש
חודש, ויום א' נדחה ביום אחד. לכן קבעו חכמים תמיד לעשות שני ימים.
יש ראשונים שסוברים שהיום השני של ראש השנה שלמרות שלכאורה
הוא דרבנן, אבל הוא בגדר של ספק דאורייתא. אבל מה שברור לכל הדעות
שיש כאן קביעה של חכמים, שבגלל שנתקלקלו הלוויים בשיר מחמת
שהעדים איחרו לבוא, קבעו חכמים לעשות ראש השנה שני ימים גם בארץ
ישראל. כלומר שראש השנה זה לא ספיקא דיומא כמו בחוץ לארץ בשאר
ימים טובים, אלא זו תקנת חכמים שיעשו שני ימים יום טוב. לכן יש הבדל
גדול להלכה ביניהם.

ה. לוח השנה בימינו

בזמננו שאנחנו לא בקיאים בקידוש החודש, אנחנו עושים כפי הלוח
סידור הלל האמורא - שהיה דור עשירי להלל הזקן וחי מאה שנה



א. קידוש החודש על פי הראיה

בכל שלוש רגלים בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים של גלויות. ובראש
השנה גם בארץ ישראל עושים שני ימים טובים. הסיבה לכך היא, שהנה כל
התקנה של שני ימים טובים בגלויות היא מחמת הספק. שקודם כל צריך
להביא בחשבון שאמנם לפני אלפיים שנה לא היה אמריקה ולא היו מקומות
מרוחקים כל כך, אבל ארץ ישראל היו יהודים רבים שגרו בה, במקביל היו
הרבה יהודים שהתגוררו בבבל, מצרים - ארצות שהם בסביבה של ארץ
ישראל. והנה בזמן חז"ל, עד תקופת התנאים, היו מקדשים את החודש על
פי הראיה. דהיינו שלקראת סוף החודש היו באים עדים והיו מעידים על
חידוש הלבנה. שהרי החודשים שלנו מבוססים על הירח, והירח מתכסה
ומתכסה עד שבסוף החודש לא רואים אותו כלל, ואז הוא נראה מחדש
בתחילת החודש, והוא דק דק, והיו צריכים לבוא שני עדים כשרים שראו
את המולד - דהיינו את הירח כשהוא מתחיל. ובאים לבית הדין, והם עושים
חקירה ודרישה, ומקדשים את החודש.

ב. ראש חודש יום אחד או יומיים

למשל, אם העדים באו בבוקר ביום ל' בחודש, כלומר לאחר שעברו 29
ימים, שאף פעם לא יהיה ראש חודש בכ"ט, כיון שהחודש של ירח הוא 29
ימים 12 שעות ותשצ"ג חלקים, שזה בערך שלושת רבעי שעה, כך הקב"ה
ברא את הירח ואת העולם הזה. לכן כשעובר 29 ימים ומגיע יום ה-30,
ובאו עדים מוקדם ביום ל' לחודש ויאמרו שראו את המולד ובית דין יקדש
את החודש, אותו היום הוא ראש חודש, והוא א' לחודש. אבל אם העדים
לא הגיעו כל היום, וממילא זה נדחה לסוף 30 ותחילת היום שלאחריו, ואז
ראש חודש יהיה שני ימים, יום ל' ויום א' בחודש הבא. כך זה הסדר בקביעת
ראשי החדשים.

ג. פרסום קידוש החודש בעולם

לאחר שבית הדין היו מקדשים את החודש היה צריך לפרסם את הדבר
בעולם, כדי שכולם ידעו שקידשו את החודש. [- היום בלחיצת כפתור אחת
כל העולם יכול לדעת, יש בטלפונים משהו כזה שאפשר ללחוץ על כפתור
ומיליון אנשים יקבלו הודעה בטלפון...], לכן כדי להודיע באותם הימים
היו מדליקים מדורות על ראשי ההרים, והיו שולחים שליחים מארץ
ישראל לבבל, והיה חשש שהעדים לא יספיקו להגיע ותהיה טעות,

**העלון לרפואת מרת שמחה בת נזירה תחי' בתושח"י
ולהצלחת ר' יצחק בן רבקה הי"ו בכל אשר יעשה**

היום הראשון הוא יום טוב ודאי הרי שהשני הוא חול, ואם הביצה נולדה ביום טוב ראשון והיום השני זה כבר חול היא מותרת. מאידך, אם היום הראשון הוא חול, אבל היום השני הוא יום טוב, הרי כאשר היא נולדה זה היה ביום חול, אם כן ביום טוב שני היא צריכה להיות מותרת.

ט. שחיטת צבי שניצוד ביום טוב

כמו כן הוא הדין לגבי ניצוד, שביום טוב מותר לשחוט לצורך יום טוב, אבל זה דווקא אם יש לו תרנגולים, עיזים, כבשים, פרות וכיו"ב בביתו, מותר לשחוט לכבוד - לצורך יום טוב. אבל אם יש חיות ובהמות שהם לא שייכות לו, הם באו ממרחק, הוא לא הכין אותם מערב יום טוב, כפי שמובא בפרק ראשון במסכת ביצה שם יש כמה משניות על יונים, שחורים, לבנים, ביתיות, וכן בסוף המסכת על בהמות מדבריות, שזה לא היה מוכן מערב יום טוב שזה אסור בשחיטה. למשל, אם אדם הניח מלכות לצוד צבי כדי לאכול אותו, וביום טוב הוא בא בבוקר ורואה שיש שם צבי, אסור לשחוט אותו ביום טוב. [- דרך אגב, היום, אוי ואבוי זו עבירה על החוק, זו חיה מוגנת ואסור לצוד צביים, אני לא יודע אולי יש על זה הגבלות אולי היתרים, אבל תשמרו על החוק...]. אבל אם הוא הניח את המלכות וביום טוב ראשון ניצוד שם צבי הוא יכול לשחוט אותו ביום טוב שני, ממה נפשך אם יום טוב הראשון היה יום טוב, אז ביום השני זה כבר לא יום טוב, ואם היום השני הוא יום טוב אז הצבי הזה ניצוד בערב יום טוב והוא היה מוכן. זה כמו אדם שיש לו בביתו צבי שהוא יכול לשחוט אותו ביום טוב.

י. יום שני של ראש השנה דינו שונה

אשר על כן בראש השנה, כיון שזו תקנת חכמים לעשות שני ימים ולא מחמת הספק, בגלל קידוש החודש שהיה בזמנם, אם כן למרות שהיום השני הוא ספק הרי שיש להתייחס אל שניהם כאל יום אחד. וממילא ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של ראש השנה אסורה גם ביום השני, וכן צבי שניצוד ביום טוב הראשון של ראש השנה אסור גם בשני. וכמו כן הוא הדין אם בא גוי וקטף פירות ביום טוב, שפירות שנקטפו ביום טוב אסורים לגמרי גם למי שלא נקטף בשבילו, חכמים החמירו בזה. [זה שונה מהדין בגוי הביא דברים מחוץ לתחום, שלמי שהוא הביא בשבילו זה אסור אבל לאחרים זה מותר (שלחן ערוך סימן ט"ז) ואכמ"ל]. והדין של פירות הוא גם אם הפירות נפלו מהעץ מעצמם, אפילו שזה בא מאליה בידים שמים, בכל זאת, כל דבר שנתלש בשבת או יום טוב הוא אסור גם בטלטול. אבל אם פירות נפלו מהעץ ביום טוב ראשון הרי ביום טוב שני הם יהיו מותרים בטלטול ובאכילה, מפני שממה נפשך זה יהיה מותר, אבל בראש השנה מה שנתלש ביום טוב הראשון שנשר מהעץ או הגוי קטף בכל צורה שהיא, יהיה אסור גם ביום השני משום ספיקא דיומא.

יא. כיומא אריכתא דמיא

הרי שאנחנו רואים שראש השנה נחשב כיום אחד, 'יומא אריכתא' - לחומרא, אבל לא לקולא. דהיינו שאם נאמר שזה כיום אחד, למשל אם רוצה לבשל אוכל בליל יום טוב לצורך הבוקר, צורך אוכל נפש מותר ביום טוב, אבל לבשל מיום טוב ראשון ליום טוב שני אסור. אמנם זה אסור בכל יום טוב שני בחוץ לארץ, ובארץ ישראל גם בראש השנה אסור. למרות שזה יומא אריכתא. והוא הדין לכל שאר ההכנות, אסור לעשות שום הכנה ביום טוב ראשון ליום טוב השני.

אנחנו צריכים להודות להקב"ה שהביא לנו דור כזה, שיש לנו מקררים! תחשבו מה היה כשלא היה להם מקרר, הרי אי אפשר להכין אוכל במשך הרבה זמן זה יתקלקל. הם היו צריכים להכין אוכל ליום טוב ראשון, אולי גם ליום טוב שני - אם זה לא אוכל שמתקלקל, תלוי במזג האוויר. אבל כיום, אנחנו יכולים להכין אוכל יום לפני החג ולהניח אותו במקרר, ובלי ליום שני של ראש השנה לאחר צאת הכוכבים אפשר להוציא אותו ולחמם.

יב. לא להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני

לכן צריך לשים לב, וכל אחד יסביר בבית שלו, יגיד לאשתו, שלא לעשות שום הכנה. אכן להוציא מהמקפיא או המקרר אוכל כדי שיפשיר קצת - מותר, זו הכנה קלה ואין בזה בעיה, אבל לחמם את האוכל או כל פעולה שהיא ביום טוב לצורך יום טוב שני, זה לא שייך לעירובי תבשילין אלא פשוט אסור. לכן החכם עיניו בראשו, שכ-20 דקות אחרי השקיעה שזה צאת הכוכבים של הגאונים, הנשים יכולות כבר להתחיל לעשות את כל

לפני החורבן, הוא היה בתחילת תקופת האמוראים. והוא מבוסס על הירח לפי חשבונות מדויקים ביותר. ורוב חודשי השנה הם אחד מלא ואחד חסר. אם נחשב 29 ימים ו-12 שעות, חודשיים זה 59, וממילא בחודשיים שעושים אחד מלא אחד חסר, אחד 30 ו-29. וכך זה יוצא בערך. אלא שיש תוספת של 3/4 שעה, ולכן זה קצת יותר לפעמים.

משום כך נקבע הסדר בלוח, שתשרי יש בו ל' - חודש מלא. טבת חסר, שבט מלא, אדר חסר, ניסן מלא, אייר חסר, סיון מלא, תמוז חסר, אב מלא, אלול חסר. זה 'שנה כסדרה'. וחשון וכסלו מחמת ה-3/4 שעה לכן יש שנים שגם בחשון יש ל' וגם בכסלו יש ל', ויש שנים שגם חשון כ"ט וגם כסלו כ"ט, ויש שנים שחשון כ"ט וכסלו ל'. 'שנה חסרה' היינו שבשניהם יש כ"ט, ו'שנה שלמה' זה שבשניהם יש ל'. כל שנה קבעו את הימים לפי המולד של החודש. מעבר לזה מוסיפים שבע פעמים בתוך 19 שנים חודש אחד, שנה מעוברת, כדי שפסח יחול בחודש האביב.

המוסלמים לקחו את הלוח שלנו, של הירח, והם עשו 'העתק' - הדבק', העתיקו את הלוח שלנו אבל רק לפי הירח. לכן אצלם אין את 'חודש האביב', וה'רמאדן' שלהם בכל פעם שיש לנו שנה מעוברת אצלם זה חוזר חודש אחורה. בתשע עשרה שנים הוא יחזור שבעה חודשים אחורה, כלומר שבערך כל פחות מ-30 שנה הוא יעשה סיבוב שלם. ואם הוא בקיץ לאחר 15 שנים הוא יהיה בחורף. זה לא מסודר אצלם כי זה לא לפי השמש כלל.

ו. הטעם שגם בימינו עושים יום טוב שני של גלויות

והנה לכאורה כיום בחוץ לארץ זה מיותר לעשות יומיים כל יום טוב כי יש לנו לוח, לא יתכן שתהיה טעות, אבל יש כמה סיבות למה לא משנים: א. תקנת חכמים, שאפילו שבטל הטעם לא בטלה התקנה. וצריך שיהיה בית דין גדול בחכמה ובמניין מאותו בית דין שתיקן את היום טוב שני של גלויות, ואת זה אין לנו. ב. חכמים חששו שמא יחזור הדבר לקלקול. בגלות יש קשיים, ופה ושם יש מצב שישכחו את הלוח שנה. הרי כמה אנשים למדו ויודעים לעשות לוח? זה לא קל, אפשר ללמוד ולדעת, ומי שיש לו ראש טוב בחשבון צריך להשתדל לדעת לעשות לוח, זה חשוב מאד. אבל ברגע שמסתמכים על הלוחות לגמרי יש חשש שמא יחזור הדבר לקלקול.

ז. יום טוב שני החמירו בו כמו יום טוב ראשון

כדי שלא יבואו לזלזל ביום טוב שני, חכמים עשו אותו כיום הראשון לכל דבר. חוץ מענין של קבורת המת שהקילו ביום השני יותר. בארצות הברית היה הגאון הרב פיינשטיין, והוא קבע שגם קבורת המת לא עושים ביום טוב השני, משום שהיום יש אמצעי קירור, והחשש של כבוד המת הוא פחות. וגם בגלל שיוצא מזה כל מיני תקלות קשות מאד, לכן כיום דוחים את הקבורה. מלבד זאת, בכל עניין ודבר, יום טוב שני הוא כמו יום טוב ראשון. כמו כן לא אומרים בו ספק דרבנן לקולא, כלומר לא בכל שאלה הלכתית שיש על יום טוב אם מותר או אסור, אנחנו לא אומרים שביום טוב השני נקל משום ספק דרבנן לקולא, כי חכמים קבעו שכדי שלא יזלזלו בו, ונוהגים בו כמו ביום הראשון בכל דבר. הרי לא מניחים בו תפילין שהיא מצוה דאורייתא, חכמים הפקיעו את המצוה. הרי למחרת יום טוב אחרון של סוכות, פה בארץ ישראל זה יום חול ומניחים תפילין, אך בחוץ לארץ זה שמחת תורה ולא מניחים תפילין. הם מתפללים תפילת יום טוב, ומברכים ברכות של יום טוב, מוסף וקידוש, וכן בפסח, נזהרים מחמץ ביום השמיני בדיוק כמו בפסח. אכן יש קולא מסוימת למשל לגבי פירות יבשים, שאשכנזים לא אוכלים בפסח, וכיון שזה לא חמץ אלא חומרא בעלמא, לכן ביום טוב שני הם אוכלים, אבל ב'שרויה' הם נזהרים.

ח. ביצה שנולדה ביום טוב ראשון אם מותרת בשני

למעשה, כיון שאנחנו יודעים שכל הסיבה של יום טוב שני הוא מחמת הספק, ישנם דברים שאנחנו מקילים בהם ביום טוב שני בחוץ לארץ. למשל, ביצה שנולדה ביום טוב שאסור לאכול או לטלטל אותה. היא מוקצה משום 'נולד' שהרי לא היתה קיימת בעולם לפני יום טוב, ונולדה ביום טוב. ואם ביצה נולדה ביום טוב שני היא אסורה ביום טוב שני בדיוק כמו ביום טוב ראשון. אבל אם היא נולדה ביום טוב ראשון אז ביום טוב ראשון היא אסורה וביום טוב שני היא מותרת, והסיבה פשוטה, ממה נפשך, הרי כל הסיבה שנוהגים שני ימים בחוץ לארץ זה מחמת הספק, לכן אם

ההכנות. ולפעמים זה לוקח זמן, לכן כדאי מאד שבבתי כנסיות ישתדלו להתפלל קצת יותר מאוחר, שיהיה שיעור תורה, ביום הראשון עושים תשל'ך לפני השקיעה, ואז ללמוד תורה, למסור שיעור, או חברותות וכיו"ב, לשבת וללמוד ולחכות שיהיה ממש אולי חצי שעה אחרי השקיעה ואז להתפלל תפילת יום טוב שני, ועד שהבעל חוזר הביתה זה כבר כשעה אחרי צאת הכוכבים ואז האוכל כבר יכול להיות מוכן. וניתן לקדש ולאכול סעודת יום טוב.

לעומת זאת ביום טוב שני השנה שחל ביום שישי וצריך להכין לכבוד שבת, כיון שעושים עירובי תבשילין מערב יום טוב, ואז ביום טוב שני של ראש השנה ניתן לבשל ולהכין אוכל לכבוד שבת, יש מחלוקת אם אפשר להכין מיום טוב ראשון לכבוד שבת, ובעז"ה בלי נדר נדבר על זה בשיעורים הבאים.

יג. מברכים ביום טוב שני כמו ביום טוב ראשון

לאור השאלה הזאת, אם שני ימי ראש השנה הם יומא אריכתא או לא, יש שאלה שדנים בה רבותינו הראשונים, לגבי ברכת 'שהחיינו' בקידוש. הנה בחוץ לארץ עושים יום טוב שני גלויות, והגמרא דנה לעניין הברכות שמברכים ביום טוב שני, הרי מברכים ברכת הקידוש ועוד כל מיני ברכות, ולמה לא נאמר ספק ברכות להקל?

הנידון הזה נמצא בסוגיה של חנוכה במסכת שבת (פג.) והוא עוסק על מה שאומרים 'אשר קדשנו במצוותיו וצונו על נר חנוכה' על מצוות דרבנן. ושם הובאו שני טעמים למה למעשה מברכים את הברכות ביום טוב שני כמו ביום טוב ראשון, או שהוא מצד הספק, או שלא יזלזלו בו. כלומר מסקנת הגמרא, שלכל הדעות אנחנו מברכים את כל הברכות ביום טוב שני כמו ביום טוב ראשון. הקידוש בליל יום טוב שני הוא כדמותו וכצלמו של הקידוש בליל יום טוב ראשון.

אשר על כן, כיון שביום טוב ראשון בחוץ לארץ עושים קידוש ומברכים 'שהחיינו', למשל בסוכות או שמיני עצרת שהוא יום טוב בפני עצמו, ברכת 'שהחיינו' בקידוש של יום טוב זו תקנה מיוחדת של חכמים לכבוד יום טוב, אז גם בליל יום טוב שני הם מברכים 'שהחיינו'.

יד. לימוד הלכה מהשמטה בכף החיים

היה פעם ויכוח גדול בארצות הברית, קבלתי טלפון בחול המועד סוכות, היה תלמיד חכם אחד שבלייל יום טוב שני של סוכות בירך ברכת המזון ושכח לומר 'יעלה ויבוא'. שהנה מי ששכח 'יעלה ויבוא' בברכת המזון בליל יום טוב ראשון פשוט וברור מאד שצריך לחזור, כיון שזה חיוב לאכול. הגמרא (ברכות מט.) קובעת את הכלל הזה, שכל מקום שיש חיוב לאכול לחם מי שלא הזכיר מעין המאורע חוזר. וזו הסיבה גם שבסעודת ליל שבת ובסעודת שבת שחרית מי שלא אמר 'רצה' חוזר, והוא הדין בלילה הראשון של סוכות ובלילה הראשון של פסח, מי שלא אמר 'יעלה ויבוא' חוזר.

והנידון כאן הוא לגבי יום טוב שני. והיו שם שני רבנים, אחד אמר שצריך לחזור והשני אמר שלא צריך לחזור. אותו אחד שאמר שצריך לחזור התקשר אלי ושאל אותי מה הדין, ואני אמרתי לו שאכן צריך לחזור, ושזו סברא פשוטה, כיון שאם מתייחסים ליום טוב השני כמו היום הראשון לכל דבר, הרי שיש חיוב בליל יום טוב שני של גלויות לאכול כזית פת בסוכה, וכן בפסח, יש להם חיוב בליל יום טוב שני של גלויות לאכול מצה. אמנם החיוב הוא מדרבנן, אולם הרי גם סעודות שבת רוב הפוסקים סוברים שהם דרבנן ומי שלא אמר 'רצה' חוזר, כיון שיש חיוב מדרבנן לאכול פת. אכן אמנם יש ראשונים שסוברים שהחיוב לאכול פת בשבת הוא מדאורייתא, אבל רוב הראשונים סוברים שזה דרבנן. אם כן מה ההבדל בין 'רצה' בשבת ל'יעלה ויבוא' בליל יום טוב?!

למעשה אותו רב אמר לי שכך גם הוא חשב מסברא, אבל הוא רוצה מקורות. הסיפור הזה אירע לפני שכתבתי את ההלכות של הנושא הזה בהלכה ברורה (תלפ ט סימן קפח), אבל חפשי ומצאתי שהיה רשום אצלי שיש כמה תשובות של האחרונים מהדור הקודם שעוסקים בנושא הזה: שו"ת התעוררות תשובה, שו"ת ארץ צבי פרומר ועוד כמה שו"תים, שהם כולם כותבים את אותו הדבר, היינו שצריך לחזור.

לעומת זאת החכם השני בויכוח עמד על דעתו שלא צריך לחזור. וכשהגעתי בכתיבת הספר לנושא הזה, ישבתי ולמדתי את הנושא וחפשי עוד קצת, וב"ה בסיעתא דשמיא מצאתי שהחיד"א בשו"ת יוסף אומץ (סימן מה) כתב 'פשוט מאד' - ככה המילים שלו - שגם ביום טוב שני של גלויות, מי ששכח

להגיד יעלה ויבוא צריך לחזור. ואז הלכתי לאותו חכם שאמר שלא צריך לחזור והראיתי לו את דברי מרן החיד"א, ואמרתי לו, תראה, עם כל הכבוד, אתה אמרת שאתה לא מסכים עם הפוסקים של הדור הקודם, אבל עכשיו זה כבר לא הדור הקודם אלא זו דעת החיד"א!

אותו חכם לא ויתר ואמר לי שהכף החיים פוסק שלא צריך לחזור, אבל אני אמרתי לו, לא היה ולא נברא! אמרתי לו מילים יותר קשות, שאין כף החיים כזה! ואז הוא אומר לי 'מה אתה בקי בכל כף החיים שאתה אומר שאין כף החיים כזה?...' אמרתי לו, לא, בוודאי שלא, אבל אני לא מאמין שהכף החיים יכתוב דבר כזה מופקע... אדרבה תראה לי! ואז הוא אמר לי שבאמת לא כתוב בפירוש בכף החיים, אבל הכף החיים הרי מביא כל ההלכות שאפשר ולמה הוא לא כתב את ההלכה הזו? אם כן מוכח שלא צריך לחזור! אמרתי לו, רבונו של עולם! תגיד בדיוק הפוך, אם הוא לא כתב כנראה פשוט שכן צריך לחזור! איך אפשר להביא ראיה ממה שלפעמים פוסק השמיט איזה דבר? אדרבה בדבר כזה אולי היה פשוט לו כל כך שצריך לחזור לכן השמיט.

וצריך להדגיש, שכל הנידון הזה הוא רק בליל יום טוב ראשון של סוכות ושל פסח, בשאר הסעודות וימים טובים, למרות שרוב הראשונים והשלחן ערוך סוברים שצריך לחזור, אבל אנחנו אומרים ספק ברכות להקל. יש תשובה בנושא הזה תשובה יפה מאד בשו"ת יחיה דעת (ח"ד סימן טו). ואני הוספתי על זה עוד דברים בהלכה ברורה (פג) ואכמ"ל.

לאור כל האמור, יום טוב שני הוא כמו יום טוב ראשון לכל דבר, ולכן בחוץ לארץ שהם עושים קידוש הם מברכים שהחיינו גם בלילה השני. לעומת זאת בראש השנה, כיון שאמרנו שזה לא ספיקא דיומא ואין את הטעם שיבוא לזלזל בו, וכן אין את הטעם של תקנת חכמים על הספק, אלא זו תקנת חכמים גמורה לעשות שני ימים, אם כך מפני מה איננו אומרים שזה יומא אריכתא, ובלילה השני בקידוש לא נברך 'שהחיינו'.

אכן כך רש"י מביא בשם רבותיו להלכה, אולם רש"י חולק עליהם, וסובר שגם בלילה השני צריך לברך 'שהחיינו' כיון שזה בדיוק כמו יום טוב שני של גלויות מכיון שזה שני ימים נפרדים. ואמנם אומרים באופן כללי ששני ימי ראש השנה הם יומא אריכתא, אבל לא לגבי הדין הזה. ויש בנושא הזה מחלוקת גדולה בראשונים.

טו. להניח פרי חדש על השלחן בקידוש

הרא"ש (ראש השנה פקד ד סימן יז) כותב פתרון לצאת ידי הספק, להביא פרי חדש. הרי הגמרא בעירובין (מ.) אומרת שהתקנה לברך 'שהחיינו' על פרי חדש היא על הראיה, 'הרואה פרי חדש'. אלא שאנחנו נוהגים שלא לברך 'שהחיינו' עד שעת אכילה, ומעיקר הדין אפשר לברך 'שהחיינו' כבר בראיה. לכן שיניח פרי חדש על השלחן, ובקידוש יברך 'שהחיינו' ויכוון לפתור את הפרי החדש כדי לצאת ידי ספק. וכתב הרא"ש, שכך נהג המהר"ם מרוטנבורג.

טז. לא צריך להביא פרי חדש ממה נפשך

הרשב"ש - רבנו שלמה בן הרשב"ץ, כותב (סימן תלפ) בשם האבא שלו - הרשב"ץ שצריך לברך 'שהחיינו' בקידוש בלילה השני. הוא מוסיף אבל לא צריך פרי חדש, זה לא מעלה ולא מוריד, שהרי ממה נפשך, אם צריך לברך 'שהחיינו' אז לא צריך את הפרי החדש, ואם לא צריך לברך 'שהחיינו' על הקידוש, כיצד יתכן הדבר שבאמצע הקידוש יברך 'שהחיינו' על פרי חדש הלא זה הפסק! הלא אם בליל שבת קודש יבוא איזה יהודי ויקדש על היין, ועל השלחן היה מונח פרי חדש, ובסוף הקידוש לפני ששונה יברך 'שהחיינו'... מה אתה איפה השכל שלך? זה הפסק! אם רוצה לברך 'שהחיינו' על הפרי החדש שיטעם קודם מהקידוש ואחר כך שיברך 'שהחיינו'.

למעשה, מרן השלחן ערוך (סימן תר סעף ז) כותב, שבקידוש בלילה השני יביא פרי חדש. הוא מעתיק את מה שכותבים הרא"ש והמהר"ם מרוטנבורג. ומוסיף הר"א, שאם אין לו פרי חדש ילבש בגד חדש. אולם רבינו האר"י (שער הכוונות דף ט ע"א) לא סובר כדעת מרן, ודעתו שלא צריך פרי חדש, ואפשר לכתחילה לברך 'שהחיינו', וכדעת רבינו שלמה בן הרשב"ץ.

ובאמת צריך עיון מה עדיף בזה הלכה למעשה, האם ליתר בטחון עדיף להיות בטוח שלא תהיה ברכה לבטלה ולהביא פרי חדש, אבל מאידך, אם בסתם שבת מישהו יעשה דבר כזה, הרי אנחנו נאמר לו שהוא צריך לחזור ולברך את ברכות הקידוש, כיון שעשה הפסק והוא ביטל את הברכה. אם כן לכאורה מה התועלת בפרי החדש? וכפי שטוען הרשב"ש - רבינו שלמה

להלכה למעשה, אנחנו נוהגים לקחת פרי חדש בקידוש של ליל שני של ראש השנה. יש כל מיני סוגים של פירות חדשים בתקופה הזאת: רימונים, אבל רוצים לאכול אותם גם בלילה הראשון כדי לומר עליהם 'שנהיה מלאים מצוות כרימון'. וכן תמרים, אמנם אנחנו רוצים לאכול אותם בלילה הראשון, אבל יש תמרים שחורים ויש תמרים צהובים, התמרים הצהובים זה ודאי פרי חדש, התמרים השחורים הם ישנים, אפשר לקחת בלילה השני תמרים צהובים ולכוון עליהם לברכת 'שהחיינו'. [כדאי להכניס אותם להקפאה למשך יום אחד, כי אם לא זה קשה מאד לאכול אותם זה משאיר טעם לוואי בפה, אבל אם מקפאים אותם יום אחד זה נהיה מצוין]. יש חבובים, אאמו"ר מרן זצוק"ל היה בראש השנה בדרך כלל מברך 'שהחיינו' בקידוש הלילה השני על החבובים.

כא. אכילת דבר חמוץ ומר בראש השנה

כמו כן יש קלמנטיות, אבל לפעמים אלו הירוקים הם מאד חמוצים. אך אם אדם אוהב חמוץ אין שום בעיה לברך עליו 'שהחיינו', אלא שיש שמחפשים כל כך הרבה סימן טוב בראש השנה שלא רוצים לאכול חמוץ, כמו אלו שלא אוכלים מר. אבל זה סתם, מעיקר הדין אין שום בעיה, וכל מה שאדם אוהב שיאכל וישתה. רק מה שכתוב על ענבים שחורים ולבנים, אבל מה שלא כתוב לא צריך להמציא...

יש כאלה שלא אוכלים חריף בראש השנה, וכן יש שנוהגים לתבל את הפת של 'המוציא' גם בסוכר וגם במלח. זה יפה מאד, יש מנהגים אבל לא להוסיף סתם. לכן אם יש לו קלמנטיות או תפוזים שהם עונה חדשה, הם ירוקים וקצת חמוצים, לא נורא לאוכלם בראש השנה.

כב. לאכול מהפרי מיד לאחר הקידוש

כדאי מאד שמיד לאחר הקידוש יברכו על הפרי החדש ברכת 'העץ'. מפני שבדרך כלל אנחנו נוהגים להסמין את ברכת 'שהחיינו' לאכילה. לכן אחרי הקידוש טועמים מכוס הקידוש ולוקחים מהפירות האלו. וזה כדעת מרן. אבל גם מרן עצמו כותב (ספ): "ואם אין מצוי בגד חדש או פרי חדש עם כל זה יאמר שהחיינו". הסיבה לכך היא שלהלכה אנחנו נוקטים כדעת הראשונים שיום שני של ראש השנה הוא דומה לשאר יום טוב שני של גלויות.

כג. ברכת שהחיינו על תקיעת שופר ביום השני

באמת יש שאלה קשה, למה ביום השני אנחנו לא מברכים 'שהחיינו' על תקיעת השופר. האמת שהאשכנזים מברכים. ואם חל ראש השנה היום הראשון בשבת אז אנחנו מברכים ביום השני. מרן השלחן ערוך עצמו פוסק שבשופר מברכים 'שהחיינו' רק ביום הראשון. וכותב, שאם חל יום ראשון בשבת אומרים 'שהחיינו' בשופר ביום השני. וכתב הרמ"א, הגהה: ויש אומרים לאומרו. אבל למה אנחנו מחלקים בין עצם היום טוב לבין המצוה - יש על כך כמה תירוצים. פעם אירע פה מקרה בבית כנסת, אם אתם זוכרים היה לנו תלמיד חכם עצום שהיה גדול בתורה שהוא היה התוקע שלנו, ואז ביום השני הוא טעה וברך 'שהחיינו', והיתה שאלה, חלק מהאנשים טענו שזה הפסק וצריך לחזור ולברך עוד הפעם על השופר, מכיון שהוא לא היה צריך לברך 'שהחיינו'. אבל כמוכן שבמקרה כזה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, כיון שיש אומרים שצריך לברך שהחיינו, אז בדיעבד ודאי שלא נצריך אותו לחזור ולברך.

יז. יין חדש

למהר"ם מרוטנבורג היו כמה וכמה תלמידים שהם מביאים כל מיני דברים בשמו. והנה באחד הספרים שמביא את הדין של להביא פרי חדש בקידוש בליל ראש השנה השני בשם המהר"ם מרוטנבורג, הוא מוסיף מילה אחת, הוא לא כותב 'פרי חדש' אלא כתב 'יין חדש'. ובאמת אם נגרוס 'יין חדש' - זה יצא ממש מצויין ואבאר: הנה אדם שיש לו יין מבציר טרי וחדש לגמרי, והוא מברך עליו ברכת הגפן בקידוש, הוא יכול לברך גם 'שהחיינו', כי זה פרי חדש. אם כן כאשר מברך 'שהחיינו' על פרי חדש כל השאלה של ההפסק ששאל הרשב"ש אינה שאלה, כי זה כמו כל פרי חדש שמברכים עליו 'שהחיינו'.

יח. יין ישן הוא יותר חביב

אבל הביאור הזה שהמדובר הוא ביין חדש לא מצא חן בעיני המגן אברהם. והוא כותב (סימן רכה סק"ה) הרי אדם שיש לפניו יין ישן וכנגדו יש לו יין חדש, והוא לוקח את היין החדש בשביל שיוכל לברך 'שהחיינו', זה אסור לכאורה. שהנה יש מחלוקת תנאים אם לאדם יש לפניו פרי מין שבעה ופרי שאינו מין שבעה, שצריך להקדים את הפרי שהוא מין שבעה. אבל יש מחלוקת לגבי אם הפרי השני הוא חביב יותר, שהרמב"ם סובר שהלכה כמאן דאמר חביב קודם אפילו למין שבעה, דהיינו אם יש לך דבר טעים יותר [מה זה 'חביב'? צריך להסתכל באופן כללי, אם אתה אוהב את זה בוודאי זה נקרא 'חביב' השאלה אם זה תלוי באדם עצמו או בשאר העולם, כתבתי על זה בהרחבה בסימן ר"א ואכמ"ל], פרי מיוחד מאוד והוא חביב מאוד, שלדעת הרמב"ם הלכה כמאן דאמר חביב קודם לשאינו חביב. ומרן מזכיר את דעת הרמב"ם (סימן ר"א סעיף ב').

לעומת זאת, המגן אברהם סובר שאם אין שאלה של מין שבעה מול חביב, אלא סתם חביב ולא חביב, צריכים לנהוג כדעת הרמב"ם שהחביב קודם. וכך ההלכה. אם כן כותב המגן אברהם, יין חדש ויין ישן, הרי כל אדם שקצת מבין ביין יודע שהדבר היחיד בעולם שככל שהוא ישן יותר משובח זה יין. וכאשר יש יין ישן ויין חדש, ובגלל 'שהחיינו' רוצה לברך על היין החדש, הרי בכך הוא מעדיף מקדים את שאינו חביב לחביב. ועובר בכך על מה שנפסק להלכה, שחביב קודם לשאינו חביב. לכן כותב המגן אברהם שזה לא פתרון להביא יין חדש.

יט. פרי חדש או קודם לפרי ממין שבעה

יש לי קושיא על אאמו"ר מרן זצוק"ל בעניין הזה, ואני אשמח מאד אם משהו מכם יהיה לו תירוץ. מצוה ליישב. אאמו"ר בחזון עובדיה ברכות כותב דבר מאד מענין, שהנה מין שבעה קודם לפרי שאינו ממין שבעה, למשל ענבים חדשים מברכים עליהם 'שהחיינו'. אבל אם יש ענבים שהם לא חדשים אבל יש מנגו חדש, כלומר, אם המנגו לא היה חדש בוודאי שהענבים היו קודמים כיון שהם ממין שבעה, אבל כאשר המנגו הוא חדש - האם יש להקדים אותו על פני הענבים מחמת ברכת 'שהחיינו'? אאמו"ר מביא בשם כמה תשובות של פוסקי הדור האחרון, שכותבים שהמנגו קודם מחמת ברכת 'שהחיינו' שבו.

והנה מסביר אני לא מבין את זה, למה שברכת 'שהחיינו' תגרום עדיפות לפרי החדש? וכי מחמת שזה שתי ברכות? הרי יכול לברך על הענבים 'העץ' ויפטור את המנגו, ולאחר מכן יברך 'שהחיינו' על הפרי השני. הרי 'שהחיינו' יעשה אותו יותר רק יותר חביב, וחביב ומין שבעה מין שבעה קודם - וכפי שפסק מרן השלחן ערוך (סימן קס"ח) להלכה בסתם ויש, ודלא כהרמב"ם.

אשר על כן במגן אברהם - בעניין יין חדש לברכת 'שהחיינו' בליל שני של ראש השנה - מוכח לא כך, שהנה המגן אברהם כותב, שיין חדש שהוא בוודאי לא חביב אבל הוא חדש, והנה לנו פרי חדש שהוא לא חביב מול פרי חביב - החביב קודם ל'שהחיינו'. ממילא הוא הדין לפרי ממין שבעה, שכנגדו יש פרי חדש - המין שבעה יהיה קודם ל'שהחיינו'. ואני חושב שזו ראייה שאין עליה תשובה.

קריאת קודש

י"א מנחם אב תשפ"ד

את אחי אנוכי מבקש!

בהיות ועומדים אנו בסמוך לבחירות הרבנות הראשית לישראל, ובכלל זאת, מינוי הראשון לציון והרב הראשי לישראל, וב"ה לבקשת רבים מגדולי התורה נעתר הגאון הגדול רבי **דוד יוסף שליט"א**, חבר מועצת חכמי התורה, להציג את מועמדותו למשרה זו, להמשיך את שושליתא דדהבא דהראשונים לציון לדורותיהם, בהרבצת התורה ובהנהגה, בדרך אשר התווה אביו הגדול רשכבה"ג מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

על כן אנו החתומים מטה, מביעים בזה את ברכותינו למינוי מורינו הגאון שליט"א, למשרת הראשון לציון, באשר רבים מבני התורה שותים בצמא את דבריו, בספריו ובשיעוריו הרבים, ולמפורסמות אין צריך ראייה, כי הוא נודע בכל העולם בגדלותו ובאישיותו הנעלית, ואין מתאים ממנו לעת הזאת לכהן במשרה רמה זו, ויודעים אנו כי זו גם עמדתם של גדולי הרבנים מכל העדות והחוגים.

על כן, הגה את אחינו אנו מבקשים, כל אשר יש לאל ידו להשפיע לטובת מינוי הגאון שליט"א, אם על ידי הסברה, ואם בהצבעה בפועל, לפעול בכל כוחו, למען ה' ולמען כבוד התורה, ולכבוד מרן רבינו זצוק"ל, וכל העוסקים והפועלים לשם שמים, יראו ברכה בעמלם וזכות התורה תגן בעדם.

וזאת אנו פונים לכלל רבני ישראל להביע את תמיכתם בכהונת הגאון הגדול שליט"א בעזו ובגאון, כאשר עם לבבם הטהור, למען ה' ולמען כבוד התורה, לפעול בכל דרך כדי לחזק את הדברים, ונוכה לראות בהרמת קרן התורה ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
בברכת התורה:

בני וחתני מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל הרבנים הגאונים הגדולים שליט"א

הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"	הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"	הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"	הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"	הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"	הרב אהרן בוטבול ראש בית התוראה "לילית חן" הרב יעקב צ'קוטאי רב העיר מודיעין מכבים רעות הרב מרדכי טולידאט אב"ד ירושלים ראש מוסדות ישיבת אוטו"ל לתוראה ודרישות הרב עזרא בר שלום חבר ביה"ד הגדול הרב משה יוסף ראש ביה"ד בית יוסף הרב אברהם יוסף רב העיר חולון ומחבר ספר "אמרי אבי"
--	--	--	--	--	--

נכדי מרן זצוק"ל הרבנים הגאונים שליט"א:

הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם	הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם	הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם	הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם	הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם	הרב עובדיה יוסף טולידאט אב"ד "דרכי תורה" הרב יעקב ששון ראש סניף "דרכי תורה" הרב יצחק יוסף נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב אברהם בן חיים נכד הרב אברהם הרב עובדיה יוסף נכד הרב אברהם הרב בן ציון בר שלום נכד הרב אברהם
---	---	---	---	---	---